

ОПРЕДЕЛЕНИЕ**КОПИЯ**

г. Николаевск-на-Амуре

30 января 2026 года

Мировой судья судебного участка № 43 судебного района «Город Николаевск-на-Амуре Хабаровского края» Нам Е.В., при секретаре Куликовой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная Коллекторская Организация «НБК» (далее – ООО «ПКО «НБК») о правопреемстве на стороне должника по гражданскому делу № 2-2717/2016 по заявлению НАО «Первое коллекторское бюро» о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по кредитному договору с Аранжиной Розы Махуметдиновны,

УСТАНОВИЛ:

18.12.2025 ООО «ПКО «НБК» обратилось к мировому судье с заявлением о процессуальном правопреемстве, указав, что судебным приказом № 2-2717/2016 от 11.11.2016 с Аранжиной Р.М. в пользу НАО «ПКО» взыскана задолженность по договору займа № 12/2208/00000/400014 от 12.01.2012. Определением мирового судьи от 23.09.2021 произведена замена взыскателя на ООО «НБК». Заемщик умер. Просит произвести замену умершего должника по гражданскому делу № 2-2717/2016 на его наследников.

В судебное заседание представитель заявителя, заинтересованные лица, судебный пристав-исполнитель не явились, о дате, времени и месте судебного заседания извещались, заявление рассмотрено в их отсутствие, так как в соответствии с ч. 2 ст. 203 ГПК РФ, их неявка не является препятствием к рассмотрению поставленного перед судом вопроса.

Изучив материалы дела и приложенные к заявлению документы, мировой судья приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об исполнительном производстве», в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее правопреемником на основании судебного акта о замене стороны исполнительного производства правопреемником по исполнительному документу, выданному на основании судебного акта или являющегося судебным актом.

Таким образом, суд вправе рассмотреть вопрос о замене стороны ее правопреемником на стадии исполнения решения суда.

11.11.2016 судебным приказом мирового судьи судебного участка № 43 г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района Хабаровского края по гражданскому делу № 2-2717/2016 с Аранжиной Розы Махуметдиновны в пользу НАО «Первое коллекторское бюро» взысканы денежные средства в счет погашения задолженности по кредитному договору № 12/2208/00000/400014 от 12.01.2012 за период с 14.01.2013 по 25.07.2014 в размере 50 000,00 руб., расходы по уплате государственной пошлины 850,00 руб., всего ко взысканию 50 850,00 руб.

23.09.2021 определением мирового судьи произведена замена взыскателя на ООО «НБК».

ООО «НБК» переименовано в ООО «ПКО «НБК».

Согласно информации с официального сайта ФССП России, исполнительное производство № 97205/21/27020-ИП от 23.11.2021, возбужденное в отношении Аранжиной Р.М. на основании судебного приказа № 2-2717/2016, окончено 24.06.2024 в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Вышеуказанного Закона, по общему правилу исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, за исключением исполнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 настоящей статьи, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Таким образом, срок предъявления данного судебного приказа к исполнению не истек.

Правопреемниками умершего являются его наследники, отвечающие по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества (п. 1 ст. 1110, п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Таким образом, правопреемство в случае смерти должника невозможно только в случае, если обязательство неразрывно связано с личностью должника.

В данном случае, обязанность Аранжиной Р.М. по возмещению взысканной судом суммы долга по кредитному обязательству, с личностью должника не связана, следовательно, данное обстоятельство входит в состав наследства и в порядке правопреемства переходит к его наследнику, то есть спорное правоотношение допускает правопреемство.

Поскольку в пользу НАО «ПКО» с Аранжиной Р.М. взыскана задолженность по кредитному договору, которая в последующем была переуступлена ООО «ПКО «НБК», данное обстоятельство смертью должника в силу п. 1 ст. 418 ГК РФ не прекращается.

Согласно сведениям, представленным по запросу суда нотариусом Николаевского нотариального округа Хабаровского края, установлено, что после смерти Аранжиной Р.М., умершей 19.09.2017, заведено наследственное дело № 40322089-84/2025. Наследником по закону является дочь наследодателя – Ульзутуева К.А., которой выдано свидетельство о праве на наследство по закону: квартира, расположенная по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, д. 130 кв. 36, кадастровый номер объекта: 27:20:0010156:872.

Учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства и, исходя из приведенных выше норм законодательства, спорное правоотношение допускает правопреемство, имеются правовые основания для замены должника Аранжиной Р.М. её правопреемником Ульзутуевой Кристиной Александровной.

Объем ответственности наследника по обязательствам должника, исходя из положений ст. 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации ограничен стоимостью принятого имущества, в связи, с чем взыскание задолженности с правопреемника должника должно быть, произведено в пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества.

3

На основании изложенного, руководствуясь статьями 44, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная Коллекторская Организация «НБК» о процессуальном правопреемстве по гражданскому делу № 2-2717/2016, удовлетворить.

Произвести замену должника Аранжиной Розы Махуметдиновны по гражданскому делу № 2-2717/2016 на её правопреемника Ульзутуеву Кристину Александровну, 24.08.1989 года рождения, уроженку г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, паспорт: 7624 № 352482, в пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества.

Настоящее определение может быть обжаловано путем подачи частной жалобы в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края в течение пятнадцати дней со дня его вынесения через мирового судью, его вынесшего

Мировой судья

Е.В. Нам

